

한전KDN(주)

주의 요구 및 통보

제 목 안전보건 수준평가 미이행

소 관 부 서 ●●처(⊕⊕부)

조 치 부 서 ●●처(⊕⊕부), ●●처(⊗⊗부)

내 용

1. 업무 개요

●●처(⊕⊕부)는 「건설공사발주자 안전보건관리」 지침서 등에 따라 사옥 건설 공사 현장에 산업재해가 발생한 경우 자체 사고조사를 실시하여 사고 원인 및 재발방지 대책을 수립하는 등 산업재해 사후조치와 예방에 관한 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「건설공사발주자 안전보건관리」지침 6.4 및 7.7.2에 따르면 안전주관부서는 분기 1회 이상 건설공사도급인으로부터 산업재해율 확인서 등을 제출받아 같은 지침 [서식 6] 안전보건 수준평가표에 따라 해당 건설공사도급인의 안전보건 수준평가를 실시하고, 평가결과를 차기 계약에 반영하는 등 환류하여야 한다.

「취업규칙」 제8조(직원의 의무)에 따르면 직원은 회사의 규정을 준수하고, 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하여야 한다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ●●처(⊕⊕부) 업무 담당자인 ○○○은 업무담당기간 (20xx.x.x.~20xx.xx.xx.) 동안 안전보건 수준평가를 실시하지 않았고, 안전보건 수준평가의 증빙자료인 “산업재해를 확인서”¹⁾ 또한 제출받지 않았다.

또한 20xx.x.x.~20xx.xx.xx. ⊕⊕부장이었던 ☆☆☆은 건설공사도급인에 대한 안전보건 수준평가를 분기별로 실시하도록 「건설공사발주자 안전보건관리」 지침을 개정한 사항에 대하여 20xx.x.xx. 결재하였으나, 안전보건 수준평가 이행 여부에 대한 관리·감독을 소홀히 하여 감사기간인 20xx.x.xx.까지 안전보건 수준평가가 이행되지 않았다.

그 결과 ○○지역본부, □□사업처, △△사업처 사옥 건설공사도급인의 산업재해 보고에만 의존하게 되어 [표 1]과 같이 20xx년에 발생한 산업재해 x건 중 x건의 보고가 누락되었고, ■■■부가 “20xx년 공공기관 발주공사 산재현황 통보 및 이의신청 안내” (20xx-xx-xx) 공문을 통해 발주공사 산업재해 현황을 x건으로 통보한 이후에야 회사는 산업재해 3건에 대한 보고가 누락된 것을 인지하게 되었다.

[표 1] 20xx년 산업재해 발생 현황 및 미보고 x건 상세내역

구분	사업소	발생일	경영진 보고일	산재 내역
회 사 미보고	음영 처리			
회 사 보 고	음영 처리			

이처럼 ○○○이 「건설공사발주자 안전보건관리」지침에 근거하여 “산업재해를 확인서” 징구 등을 포함한 안전보건 수준평가를 이행하지 않은 것은 「취

1) 한국산업안전보건공단 발급

업규칙」 제8조제1항에 따라 회사의 규정을 준수하고, 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하지 못한 것으로 확인되며 이는 「징계양정요구지침」 별표 1(행위책임에 대한 징계양정요구기준)의 6.기타 직원으로서의 성실 의무 위반에 해당한다.

또한 ☆☆☆이 ⊕⊕부 보직자로서 「건설공사발주자 안전보건관리」지침에 따라 안전보건 수준평가가 이행되도록 관리·감독하지 않은 것은 「취업규칙」 제8조제1항에 따라 회사의 규정을 준수하고, 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하지 못한 것으로 확인되며 이는 「징계양정요구지침」 별표 4 (관리감독책임에 대한 징계양정요구기준)의 2.예방책임 소홀에 해당한다.

관계자 및 관계부서 의견

●●처(⊕⊕부) ○○○은 건설공사 분야의 안전보건 수준평가를 실시하지 못한 점을 인정하였다. 다만, ○○○은 본인이 20xx년 공공기관 안전활동 수준평가와 안전관리 등급심사에 대해 책임감을 가지고 준비한 결과 공공기관 중 최고 수준의 결과를 만들어 회사의 위상을 높이는데 기여한 점이 고려되기를 바란다고 진술하였다.

또한 ●●처(⊕⊕부)는 향후에는 「건설공사발주자 안전보건관리」지침에 따라 안전보건 수준평가를 이행하겠다고 진술하였으며, 현재 ●●처(⊖⊖부)추진 중인 「안전계약특수조건」 개정을 통해 “산업재해를 확인서”를 철저히 확인할 수 있도록 하겠다고 진술하였다.

조사자 의견

●●처(⊕⊕부)가 안전보건 수준평가를 이행하고 원도급사(시공사)에 대한 평가서류 중 하나인 “산업재해율 확인서”를 제출받는 등 주의의무를 다 하였다면 20xx년에 발생한 산업재해 보고 누락을 예방할 가능성이 높았으리라 판단되며, X건의 산업재해 보고 누락이 발생한 시점의 안전보건 수준평가 담당자와 보직자에 대한 신분상 조치를 통해 주의를 촉구할 필요가 있다고 보여진다.

조치할 사항

◎◎처장은

- ① 「취업규칙」 제8조제1항 및 「건설공사발주자 안전보건관리 지침」을 위반하여 안전관리 업무를 소홀하게 이행한 관련자에게 “경고” 조치하시기 바라고(주의)
- ② 「취업규칙」 제8조제1항을 위반하여 안전관리 업무에 대한 관리·감독을 소홀히 한 관련자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다.(주의)

●●처장은 향후 유사 사례가 재발되지 않도록 ⊕⊕부 직원들을 대상으로 「건설공사발주자 안전보건관리」 지침을 교육하고 관련 부서와 협의하여 안전보건 수준평가 계획 및 시행 결과를 안전관리 시스템 등을 통해 관리하시기 바랍니다.

(통보)

< 위반사항에 따른 관련자별 처분요구 >

조치 양정	소속	직급	성명	위반 사항	관련 규정
경고	⊕⊕부	x	○○○	안전보건 수준평가 미이행	「취업규칙」제8조제1항제1호 (「건설공사발주자 안전보건관리 지침」관련)
주의	⊖⊖부	x	☆☆☆	안전보건 수준평가 이행 관리·감독 소홀	「취업규칙」제8조제1항제1호 (「건설공사발주자 안전보건관리 지침」관련)